书评《社会契约论》

“人是生而自由的，但却无往不在枷锁之中”

——重读卢梭《社会契约论》

书籍信息： 《社会契约论》，[法] 卢梭 著，何兆武 译，商务印书馆，2003年第三版（汉译世界学术名著丛书）。原著：Du contrat social，1762年首次出版。

一、一句被滥用的话，一本被误读的书

“人是生而自由的，但却无往不在枷锁之中。”

这句话可能是《社会契约论》中被引用最多、被理解最少的一句话。它出现在全书开篇，像一句宣言，但更准确地说，它是一个悖论、一个待解的谜题——而不是一个现成的结论。

卢梭接下来问的是：这种枷锁是如何产生的？它是否合法？如果是合法的，它的合法性来源是什么？如果不是合法的，它能否被打破？整本书，就是在回答这些问题。

但”生而自由”这个表述，让很多人误以为卢梭在主张一种”原始自由状态”——仿佛人类社会可以退回到某种自然状态，每个人想做什么就做什么。恰恰相反，卢梭的核心论点是：自然状态下的自由是不值得羡慕的，因为那只是”孤独、贫困、卑污、残忍、短寿”的霍布斯式生活。真正的自由，必须通过社会契约来建立——不是回到自然，而是超越自然。

这就是《社会契约论》的第一重误解：它不是在歌颂”原始自由”，而是在论证”公民自由”如何可能。

二、社会契约：不是一个历史事件，而是一个逻辑预设

卢梭的”社会契约”不是一个历史事实，而是一个理论建构。他没有说”在某个时间点，人们聚在一起签订了契约”，他是在追问：如果社会秩序要具有合法性，它必须满足什么条件？

这个追问的方式，是整个现代政治哲学的核心。在此之前，政治秩序的合法性来源是”传统”“神意”“征服”——总之，是某种先于个人的、不可追问的东西。卢梭把这个问题颠倒了：如果政治秩序要合法，它必须源于被统治者的同意。不是因为”历来如此”，而是因为”我们如此约定”。

这个转向，被称为”社会契约论”传统。霍布斯、洛克、卢梭是这一传统的三大代表，但三人的结论截然不同：

- 霍布斯：自然状态是”一切人对一切人的战争”，人需要交出所有权利给利维坦，以换取安全。
- 洛克：人拥有天赋的自然权利（生命、自由、财产），契约的目的是保护这些权利，政府若违背契约，人民有权推翻。
- 卢梭：霍布斯的利维坦是专制，洛克的政府是寡头，真正的契约必须是每个人”服从自己参与制定的法律”——这就是”公意”。

卢梭与洛克的关键分歧在于：洛克认为人可以保留一部分权利（比如财产），只把一部分权利交给政府；卢梭认为，如果每个人都保留自己的特殊利益，契约就无法形成——只有当每个人都把自己的全部权利转让给共同体，契约才有可能。这不是要建立专制，而是要建立”主权在民”的真正民主：没有人能凌驾于法律之上，因为法律就是你自己参与制定的。

三、公意：民主的核心理念

“公意”（volonté générale）是《社会契约论》最核心、也最容易被误解的概念。

公意不是”多数人的意见”——那是”众意”（volonté de tous）。众意是所有人特殊利益的加总，公意是所有人共同利益的抽象。卢梭举了一个例子：一个人想侵犯另一个人的财产，这是他的特殊利益；所有人都想保护各自的财产，这是共同利益。公意就是后者——那个”共同的东西”。

这个区分为什么重要？因为卢梭认为，真正的法律必须是公意的体现。如果法律只是多数人意志的加总，那么少数人的权利随时可能被牺牲。只有当法律反映的是所有人真正共同的东西，它才具有普遍性和正当性。

但这里有一个困难：公意如何被发现？卢梭的回答是”投票”。但他同时警告：投票不是公意的保证，多数人可能犯错，多数人可能被操纵。公意必须通过充分的公共讨论、公民美德和对共同体的认同才能形成。没有公民美德，民主就会退化成暴民政治；没有公共讨论，投票只是形式。

这就是卢梭对现代民主的第一个警告：民主不是多数决那么简单。多数决只有在公民具备美德、公共讨论充分进行的前提下，才可能接近公意。否则，“民主”只是多数人的暴政。

四、人民主权与政府形式

卢梭的另一个重要论点是：主权不可转让、不可分割。

这意味着什么？意味着主权永远属于人民整体，不能交给某个代表、某个机构、某个政党。议员不是人民的”代表”，而是人民的”办事员”——他们只能执行人民决定的事情，不能代替人民做决定。

这个观点，与当时的”代表制”观念形成尖锐对立。卢梭明确说：“英国人民只有在选举议员时是自由的，选举之后就是奴隶。”因为一旦选出了代表，人民就放弃了自己的主权。卢梭认为，真正的民主必须是”直接民主”——公民自己参与立法，而不是把立法权交给代表。

这在当时是一个激进的、几乎不可能实现的理想。卢梭自己也承认，直接民主只适用于小国寡民的状态，大国只能采用”贵族制”（选举精英治理）或混合形式。但他坚持：无论采用什么政府形式，主权永远在民，政府只是主权的执行者，不是主人。

这个论点，对后来的法国大革命产生了深远影响。雅各宾派把”人民主权”推到极致，但也把”公意”变成了”革命意志”——一种可以被罗伯斯庇尔”代表”的东西。这是卢梭理论在实践中的第一次扭曲。

五、卢梭与法国大革命：思想的责任？

《社会契约论》出版于1762年，27年后法国大革命爆发。卢梭成为革命的精神导师之一，他的肖像被挂在国民议会的会议厅，他的”公意”概念被用来为革命恐怖辩护。

但这是否意味着卢梭”应该为法国大革命负责”？这是思想史上一个长盛不衰的问题。

批评者认为：卢梭的”公意”概念过于抽象，容易被权力者垄断解释；他的”人民主权”观念过于激进，为后来的极权民主埋下伏笔；他的”公民宗教”主张，实际上是思想控制的借口。

辩护者认为：卢梭从未主张”革命恐怖”，他强调的是公民美德和法治，而不是暴力；他对”代表制”的批评，恰恰是对后来拿破仑式独裁的预警；他的思想被扭曲使用，不等于他要对扭曲负责。

一个更公允的看法是：卢梭提供了现代民主的核心概念——人民主权、公意、法治——但他没有解决”如何在现实中实现这些理想”的技术问题。他的理论是民主的”理想模型”，而现实中的民主永远在”理想”与”现实”之间挣扎。

六、对当代的启示：民主的困境与希望

《社会契约论》在今天仍然值得阅读，不是因为它提供了现成的答案，而是因为它提出了正确的问题。

第一个问题：民主的合法性来源是什么？ 卢梭的回答是：人民的同意。但”同意”不是一次性的投票，而是持续的参与。当代的”投票民主”往往把公民简化为”每四年选一次”的消费者，这与卢梭的理想相去甚远。

第二个问题：多数人的意志是否等于公意？ 卢梭的回答是：不一定。多数人可能被民粹主义煽动，可能被短期利益蒙蔽，可能侵犯少数人的权利。真正的公意，需要公民美德、公共讨论、对共同体的认同——这些东西，当代社会往往严重缺乏。

第三个问题：代表制是否剥夺了人民的主权？ 卢梭的回答是：是。他把英国议会制称为”选举时的自由、选举后的奴役”。这个批评，对当代所有代议制民主都适用。但问题在于：大国如何实现直接民主？卢梭没有给出答案，后人也没有找到完美的解决方案。

第四个问题：个人自由与公共秩序如何平衡？ 卢梭认为，真正的自由不是”想做什么就做什么”，而是”服从自己参与制定的法律”。这个观点，对当代”自由主义”提出了深刻挑战：自由是否只是”免于干涉”？还是包括”自我立法”的维度？

七、局限与反思

《社会契约论》不是没有问题的书。

第一个问题：公意的发现机制不清晰。卢梭说公意”永远正确”，但他没有说明如何在现实中辨认公意。投票？讨论？直觉？这为后来的”人民意志被代表”留下了空间。

第二个问题：对个体权利的保护不足。卢梭强调个人必须服从公意，但他没有充分讨论：如果公意错了怎么办？如果公意侵犯了个人的基本权利怎么办？这个问题，后来由洛克和密尔的自由主义传统来回答，但卢梭的理论没有提供一个”安全阀”。

第三个问题：对”公民宗教”的辩护。卢梭建议设立一种”公民宗教”，其教条包括”上帝存在”“灵魂不灭”“社会契约和法律的神圣性”“正义和虔诚”。这个主张，在现代看来明显与宗教自由冲突，也与卢梭自己强调的”宽容”精神相悖。

第四个问题：对历史的忽视。卢梭的契约论是一种”假设性”的理论模型，而不是对历史事实的描述。但人类社会不是从一张白纸开始的，我们始终面对的是”历史遗产”——既有的制度、文化、权力结构。卢梭的理论没有处理这个问题。

八、结语：为什么今天还要读卢梭？

在21世纪读《社会契约论》，不是要照搬卢梭的答案，而是要学习他提出问题的方式。

他问：政治秩序的合法性从何而来？ 他答：从被统治者的同意。

他问：多数人的意志是否自动正当？ 他答：不是，必须通过公意的检验。

他问：什么是真正的自由？ 他答：服从自己参与制定的法律。

这些问题，至今没有”最终的答案”。民主制度在全世界面临着前所未有的挑战：民粹主义崛起、社交媒体撕裂公共讨论、公民美德衰退、代表制被质疑为”精英的游戏”。

在这样的时刻，重读《社会契约论》，不是为了找到”卢梭早就说过”的慰藉，而是为了重新思考那些被我们视为理所当然的问题：

——什么是民主？ ——什么是自由？ ——什么是人民？

这些问题，卢梭没有给出完美的答案。但他给出了一个完美的起点：从”人是生而自由的，但却无往不在枷锁之中”开始，追问那些最根本的东西。

这就是经典的意义。它不是提供答案，而是提醒我们：有些问题，值得永远追问下去。

出版信息： - 原著：Du contrat social, ou Principes du droit politique，1762年阿姆斯特丹首版 - 中译：何兆武译本，商务印书馆”汉译世界学术名著丛书”，多次再版 - 字数：约4.5万字（中译本）

豆瓣评分： 8.8/10（经典名著稳定高分）

一位读卢梭的读者，写于2026年。